

1505776-89.2019.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Apropriação indébita

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Na apropriação indébita, ao contrário do furto e do estelionato, o sujeito passivo tem, anteriormente, a posse lícita da coisa. Recebe-a legitimamente. Pressuposto do crime de apropriação indébita, reiterando, é a anterior posse lícita da coisa alheia, da qual o agente se apropria indevidamente. Quer dizer, nesse crime, o dolo é subsequente, pois a apropriação segue-se à posse da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505776-89.2019.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505776-89.2019.8.26.0114

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2151665/2019 - 01º D.P. CAMPINAS, 3135353 - 01º D.P. CAMPINAS, 10887/17/010 - 01º D.P. CAMPINAS, 2151665 - 01º D.P. CAMPINAS, 10887/17/010 - 01º D.P. CAMPINAS, 2151665 - 01º D.P. CAMPINAS, 10887/17/010 - 01º D.P. CAMPINAS, 2151665 - 01º D.P. CAMPINAS, 10887/17/010 - 01º D.P. CAMPINAS, 2151665 - 01º D.P. CAMPINAS, 10887/17/010 - 01º D.P. CAMPINAS, 2151665 - 01º D.P. CAMPINAS, 10887/17/010 - 01º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Sonia Cristina Bueno Rodrigues Gonçalves

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Cuida-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Sonia Cristina Bueno Rodrigues Gonçalves, por infração ao artigo 168, caput, §1º, III, do Código Penal e Paulo Eduardo Bueno Rodrigues Gonçalves, por infração ao artigo 168, caput, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal.

Consta da denúncia que no dia 11 de maio de 2011, em local incerto, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, a acusada Sonia Cristina Bueno Rodrigues Gonçalves apropriou-se de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), montante de que tinha posse em razão da profissão, pertencente a "J.B.G.S".

Consta na denúncia, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, o acusado Paulo Eduardo Bueno Rodrigues Gonçalves concorreu, de qualquer modo, para a prática do crime acima descrito.

Inquérito Policial (pág. 05); boletim de ocorrência (págs. 07/08); e relatório final (págs. 140/141).

Por decisão proferida em 08 de março de 2022 (págs. 212/214) a denúncia foi recebida e a acusada foi devidamente citada (págs. 218/219) para apresentar defesa preliminar, o que realizou por meio da Defensoria Pública (págs. 275/277).

Impetrado Habeas corpus nº 2091829-62.2022.8.26.0114, em 13 de junho de 2022, a 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por v.U., concederam a ordem reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, julgando extinta a punibilidade de Paulo Eduardo Rodrigues Gonçalves, com fulcro no artigo 111, I, 117, I, 119 e 107, IV, todos do Código Penal.

Por decisão proferida em 10 de julho de 2022, em atenção ao v. Acórdão, determinou-se o arquivamento do feito em relação ao acusado Paulo Eduardo Bueno Rodrigues Gonçalves.

Em análise à defesa preliminar apresentada pela requerida Sônia, não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi ouvida a vítima e, após, a ré foi interrogada.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação nos exatos moldes da denúncia.

A defesa, em memorial (págs. 329/344), arguiu em preliminar a inépcia da denúncia ante a ausência de descrição fática impossibilitando o exercício do contraditório. Aduziu, ainda, a nulidade do feito ante a falta de exame de corpo de delito. No mérito, pleiteou pela absolvição.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Antes de adentrar ao mérito, passo à análise das preliminares arguidas.

No que se refere à alegação de inépcia da exordial acusatória, não há que se reconhecer o pleito. Os fatos estão devidamente descritos na denúncia, possibilitando o exercício do direito de defesa. A alegação da defesa ocorreu de forma genérica, sem apontamento de circunstâncias que ensejassem o reconhecimento de eventual nulidade.

Na mesma linha estendo tais considerações à ausência de exame de corpo de delito tendo em vista a sua dispensabilidade. Observa-se que não houve prisão em flagrante e nenhum bem foi apreendido que implicasse na necessidade de realização de laudo pericial. O conjunto probatório envolve provas documentais e as ora produzidas em juízo e, durante a audiência, nenhuma alegação foi formulada pela defesa, ou mesmo pleito de conversão do feito em diligência. A defesa não descreveu os motivos em que a inexistência do exame traria prejuízo à ré, nem ao menos indica que tipo de exame seria possível no caso concreto. A análise da demanda cinge-se na análise das provas documentais e das produzidas em juízo. Logo, não há que se falar em existência de nulidade no feito.

Atentando-se aos elementos carreados aos autos, o pedido inicial é procedente.

A materialidade de delito encontra-se comprovada pelo inquérito policial, boletim de ocorrência, bem como pelo relatório final.

Do mesmo modo, a autoria restou inconteste ante toda a prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e direito à ampla defesa.

Vejamos.

A vítima "J.B.G.S"., em sede administrativa, narrou que descobriu que seu nome "sujo" quando foi na loja TUDO AQUI, em Sumaré, e não conseguiu comprar no crediário. Com isso, verificou o motivo do seu nome estar sujo e descobriu que estava devendo por uma compra que desconhecia. Informou que foi ao PROCON e acertou com a Dra. Sônia Cristina que ela entraria com a causa de danos morais, ficando acertado o valor que ela receberia de 30% do valor ganho. Ainda disse que após o

juízo, o mesmo deveria receber 50 salários-mínimos, mas a empresa recorreu e não recebeu a quantia. Por conseguinte, a vítima declarou que não conseguiu entrar em contato com a acusada, até então, sua advogada, sendo que, após verificar o processo, descobriu que a acusada realizou um acordo com a parte em um total de R\$ 9.000,00 (nove mil reais) e retirou o dinheiro em nome da vítima, sendo que não repassou o valor. Por fim, a vítima procurou o Conselho de Ética da OAB e foi aconselhada a fazer um Boletim de Ocorrência.

Em juízo, declarou que contratou a ré como sua procuradora em um processo em que foi autor da ação e pleiteou por danos morais contra a Vivo. Não conseguiu mais manter contato com a advogada e foi orientado a entrar em requerimento no conselho de ética. Soube que a advogada fez acordo nos autos em que foi autor e teria recebido o valor em seu nome; contudo, nenhuma quantia recebeu na advogada. Na época dos fatos, o acordo homologado foi de cerca de R\$ 9.000,00 (nove mil reais). Já contratou a advogada e o marido dela anteriormente, tendo sido o que lhe devia repassado. Com relação aos honorários, ela receberia 30% do valor que ganhasse na demanda. Soube pelos documentos expedidos pela 8ª Vara Cível que os valores foram depositados em nome de terceiro que tinha o mesmo sobrenome da patrono. Não autorizou acordo e só ficou sabendo dos fatos após ter acionado o Conselho de Ética da OAB.

A ré Sonia Cristina Bueno Rodrigues Gonçalves, ouvida exclusivamente em juízo, permaneceu em silêncio.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou devidamente caracterizado o delito imputado a ré, previsto no artigo 168 caput combinado com §1º, III, do Código Penal. Conforme apurado, a acusada apropriou-se de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), montante de que tinha posse em razão da profissão, pertencente a "J.B.G.S".

Importante salientar que a conduta da acusada se amolda perfeitamente ao tipo penal supracitado.

Vide o crime de apropriação indébita, previsto no artigo 168 caput combinado com o §1º, inciso III, do Código Penal, demonstra-se em perfeita subsunção com o tipo penal e a respectiva conduta da ré, pois tal prática consiste, eminentemente, de apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção em razão de ofício, emprego ou profissão.

É mister salientar que a vítima, nas oportunidades em que foi ouvida, descreveu com clareza as circunstâncias fáticas e as oportunidades em que tentou solucionar a questão de forma amigável. Não se vislumbra nos autos qualquer motivo para levar a crer que as narrativas teriam sido inverídicas, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório.

Quanto à insuficiência probatória aduzida pela defesa, razão não lhe assiste. Nota-se que não se permite exigir da vítima a prova de fato negativo, qual seja, de que não recebeu os valores homologados em acordo firmados pela ré enquanto procuradora. Apenas a ré teria condições de produção da prova, qual seja, demonstrar que os valores levantados nos autos da ação de indenização que tramitou na 8ª Vara Cível desta Comarca, distribuída sob o nº 114.01.2007.006799-2, foram repassados para a vítima mediante cópia do respectivo recibo.

Todavia, conforme se vê a fls. 156/157 a Vivo fez o depósito do valor em conta de Paulo Eduardo Bueno Rodrigues, não apresentando a ré qualquer justificativa para que o depósito fosse realizado em nome de seu filho, nem demonstrou que após o depósito esse valor foi repassado à vítima.

Ora, foi a ré quem indicou para empresa VIVO a conta para o depósito do valor por ela acordado, ainda que sem autorização de seu cliente, de forma que não se pode dizer que não houve sua participação e nem que não teve disponibilidade dos valores.

A vítima, em juízo, informou que após a constituição da ré como sua procuradora nos autos que tramitou perante a 8ª Vara Cível e que originou a apropriação em tela, não conseguiu mais contato com a procuradora, apenas descobrindo que ela havia realizado um acordo sem sua concordância e que o valor já tinha sido depositado pela empresa diretamente na conta do filho da ré.

Em juízo, a ré permaneceu em silêncio e, embora lhe seja direito protegido

constitucionalmente, nada esclareceu que permitisse afastar as provas até então produzidas.

De igual forma, nada há a fazer crer que a vítima teria algum motivo para falsamente acusar a ré da prática do crime em questão. Em juízo, confirmou que obteve êxito em outras demandas também patrocinadas pela acusada e naquelas oportunidades o quanto que lhe fora devido foi devidamente repassado. Ademais, a acusada não apresentou qualquer versão que pudesse abalar os elementos amealhados da instrução criminal, ou eximi-la de sua responsabilidade. Tendo pleno conhecimento, inclusive, do procedimento administrativo que responde perante o órgão de classe, nenhuma prova trouxe aos autos que permitisse afastar a acusação. É indubitável que os fatos narrados bastam para que se tipifique o crime de apropriação indébita, que, nas lições de Cezar Roberto Bitencourt, "(...) consiste em apropriar-se de coisa alheia móvel de que o agente tem a posse ou detenção. Apropriar-se é tomar para si, isto é, inverter a natureza da posse, passando a agir como se dono fosse da coisa alheia de que tem posse ou detenção. Na apropriação indébita, ao contrário do furto e do estelionato, o sujeito passivo tem, anteriormente, a posse lícita da coisa. Recebe-a legitimamente. Pressuposto do crime de apropriação indébita, reiterando, é a anterior posse lícita da coisa alheia, da qual o agente se apropria indevidamente. Quer dizer, nesse crime, o dolo é subsequente, pois a apropriação segue-se à posse da coisa. Na verdade, no crime de apropriação indébita há uma alteração do título da posse, uma vez que o agente passa a agir como se dono fosse da coisa alheia de que tem a posse legítima. É fundamental a presença do elemento subjetivo transformador da natureza da posse, de alheia para própria. Ao contrário do crime de furto, o agente tem a posse lícita da coisa. Recebe-a legitimamente. Muda somente o animus que o liga à coisa. Este primeiro elemento posse legítima de coisa alheia móvel, sobre o qual se deve inverter o animus remsibi habendi, é indispensável ao exame da caracterização do crime de apropriação indébita. Em não havendo a anterior posse legítima de coisa alheia móvel, não se pode falar em apropriação indébita, onde a inversão do título da posse é fundamental."(Tratado de Direito Penal). Outrossim: "A figura de apropriação indébita pressupõe o dolo específico, ou seja, tomar para si a coisa de que tem a posse, com a vontade de não a restituir, ou desviá-la da finalidade para qual a recebeu, não sendo punível a título culposo" (RT 737/563)

Na apropriação indébita, o agente recebe a coisa de modo lícito, sem clandestinidade, violência ou fraude e, depois, por vontade própria, se intitula dono, em seu benefício ou de outrem.

Na verdade, o que a lei pune é a desautorizada inversão da posse: o agente cessa de possuir em nome de outrem e passa a se comportar com relação à coisa como se fora proprietário.

No que tange ao momento consumativo do crime em questão, assevera Fernando Capez que, uma vez considerado como crime material, "(...) consuma-se no momento em que o agente transforma a posse ou detenção sobre o objeto em domínio, ou seja, quando passa agir como se fosse dono da coisa. A inversão de ânimo é demonstrada pela própria conduta do agente, que passa a adotar comportamentos incompatíveis com a mera posse ou detenção da coisa." (Curso de Direito Penal, Parte Especial, vol. 2, Saraiva, 8ª edição, pág.507).

Outrossim, não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o expressivo valor apropriado, qual seja, R\$ 9.000,00 (nove mil reais), mormente se considerando que o delito foi praticado em 2011.

Quanto à causa de aumento prevista no inciso III do §1º do artigo 168 do Código Penal, referente ao recebimento da posse em razão de ofício, emprego ou profissão, essa também se verifica.

Como se vê, a acusada havia sido contratada pela vítima para, em exercício de sua profissão, atuar como advogada, tendo sido distribuída ação, conforme documentos de págs. 09/12, na qual a acusada realizou acordo com a parte em nome da vítima e não repassou o valor recebido. Assim, passava a ter posse do objeto de apropriação indébita durante o exercício dessa atividade.

Data vênua à combativa defesa, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, resultando em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por inexistirem circunstâncias desfavoráveis a ré.

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes a serem observadas.

Na terceira fase, considerando a causa de aumento prevista no §1º, inciso III referente ao recebimento da coisa em razão de ofício, emprego ou profissão, aumento a pena em 1/3, resultando em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Ante o exposto julgo JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR a acusada SONIA CRISTINA BUENO RODRIGUES GONÇALVES ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, por infração ao artigo 168 caput combinado com §1º, III, do Código Penal.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Determino o regime aberto para início do cumprimento da pena, pelo quantum de pena aplicado, bem como pela primariedade da acusada.

A ré poderá recorrer em liberdade, visto que respondeu ao processo em liberdade, inexistindo novas circunstâncias que impliquem na reanálise da custódia.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, uma consistente na prestação de serviços à pelo período de cumprimento de pena e em locais a serem indicados pelo Juízo da Execução e outra em prestação pecuniária no valor de R\$ 10.000,00 que será destinado para a vítima.

Oportunamente, expeça-se o necessário e lance o nome do réu no rol dos culpados.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA